



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

16 בדצמבר 2024

1827

ט"ו בכסלו התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי)
(תיקון מס' 3), התשפ"ה-2024 480

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי) (תיקון מס' 3), התשפ"ה-2024

תיקון סעיף 1

1. בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד-2023¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

ד ב ר י ה ס ב ר

עלה כי ביום כ"א בתשרי התשפ"ד (6 באוקטובר 2023) עמדה מצבת הכלואים על 16,353 כלואים סך הכול, וביום כ"ז בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023) מצבת הכלואים כבר עמדה על 16,802 כלואים בכלל מיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, עלייה של למעלה מ-440 כלואים בתוך ימים אחדים, והערכות גורמי הביטחון באותה העת היו כי בשל המלחמה קיים צפי לקליטתם של עצורים רבים נוספים בתקופה הקרובה, הערכות אשר התממשו בפועל, ואף מעבר לכך, כפי שיפורט בהרחבה בהמשך.

לנוכח האמור, כדי לאפשר לשירות בתי הסוהר לתת מענה למעצרים הרבים בשל פעילות כוחות הביטחון ובהינתן פסקי הדין של בית המשפט בבג"ץ 1892/14 האגודה לזכויות האזרח ואח' נ' השר לביטחון הפנים ואח' (פורסם בנבו 13.6.2017) בעניין שטח מחיה לעצורים ואסירים ובבג"ץ 4634/04 רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים (פורסם בנבו 12.02.2007) בעניין מיטה לכל אסיר ולצד הוראות הדין, הוחלט לפעול לקידום תיקון חקיקה שיאפשר את המשך קליטת העצורים הרבים, תוך חריגה מהוראות לעניין שטח מחיה ולעניין הלנה על מיטה. בהמשך לכך ביום ג' בחשוון התשפ"ד (18 באוקטובר 2023), אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד-2023 (להלן – הוראת השעה).

במסגרת הוראת השעה, נקבע הסדר בסעיף 19כ לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (להלן – הפקודה), המאפשר לשר הביטחון לאומי (להלן – השר), בהמלצת נציב בתי הסוהר ובהסכמת ראש הממשלה ושר הביטחון, להכריז על מצב חירום כליאתי אם שוכנע כי בשל המצב הביטחוני השורר במדינה, שבשלו הכריז שר הביטחון 'מצב מיוחד בעורף', יש צורך במקומות כליאה נוספים באופן מיידי או שקיימת סבירות גבוהה כי יהיה צורך כאמור, וכי לא ניתן לקיים את ההוראות הדין לעניין שטח מחיה מזערי או את ההוראות לעניין זכאות למיטה לפי סעיף 11ב(ג)(2) לפקודה או לפי סעיף 9(ב)(2) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996. משמעות ההכרזה היא כי יהיה ניתן להלין עצורים ואסירים תוך חריגה מהוראות הדין לעניין שטח מחיה, וככל שיידרש, אף להלין שלא על מיטה תוך חריגה מהוראות הדין לעניין זכאות למיטה (בהתאם להוראות הוראת השעה). תוקפה של הוראת השעה נקבע לתקופה של 3 חודשים, עד יום ח' בשבט התשפ"ד (18 בינואר 2024).

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה, שבמסגרתה פלשו כ-3,000 פעילי חמאס, פעילי ג'יהאד אסלאמי פלסטיני (להלן – גא"פ) ונוספים אחרים לשטח ישראל, וחודרו ליישובי עוטף עזה והדרום מן היבשה, האוויר והים. עם חדירתם לישראל וליישובים, בבוקרו של יום שבת, ביצעו פעילי החמאס מעשי רצח, טבח וזוועה ביישובים, ירו על הנוסעים בצירים, טבחו במשתתפי מסיבה שהתקיימה באזור יישובי העוטף, חטפו אנשים ולקחו בני ערובה. במקביל לכך בוצע ירי מסיבי של רקטות ופצצות מרגמה, שהסתכם עד כה באלפי שיגורים של נשק תלול מסלול.

מתקפה רצחנית זו גבתה את חייהם של מאות רבות של אזרחים, לרבות אנשי כוחות הביטחון השונים, ואלפים נפצעו. כמו כן, נחטפו מעל 240 אנשים בידי החמאס והגא"פ, לרבות תינוקות, נשים וקשישים.

לנוכח האירועים האמורים, הכריז שר הביטחון באותו יום על מצב מיוחד בעורף ברדיוס של 0-80 ק"מ מרצועת עזה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 9ג(ב) לפי חוק ההתגוננות האזרחית התשי"א-1951 (להלן – חוק ההתגוננות האזרחית), וההכרזה על מצב מיוחד בעורף הורחבה לשטח המדינה כולה. תוקף ההכרזה האמורה הוארך מזמן לזמן, ונכון למועד הגשת הצעת חוק זו, הוארך עד ליום כ"ה בכסלו התשפ"ה (26 בדצמבר 2024). כמו כן, הוכרז בצה"ל על מבצע "חרבות ברזל", והקבינט המדיני-ביטחוני הכריז על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה. בעקבות האירועים האמורים, מתחילת המלחמה פועלים כוחות הביטחון בעצימות גבוהה מאוד לשמירה על שלום הציבור וביטחונו. פעולות אלה כוללות לצד הלחימה ברצועת עזה, מבצעים צבאיים רבים, חוזרים ונשנים, באזור יהודה ושומרון לשם מעצרם של פעילי טרור במטרה לסכל הוצאת פיגועי טרור נוספים מזירה זו. במסגרת זו, בוצעו ומבוצעים מעצרים רבים ומספר הכלואים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר עלה באלפי כלואים נוספים, מרביתם עצורים ביטחוניים, בתוך פרק זמן של כמה חודשים, באופן שהצריך קידום צעדים מיידיים שיאפשרו את החזקת הכלואים הרבים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר. כך כבר בתחילת המלחמה, בתוך ימים ספורים, גדלה מצבת הכלואים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר במאות כלואים. מהנתונים שהתקבלו באותה העת משירות בתי הסוהר

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 6 ועמ' 910.

(1) ברישה, במקום "ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024) יבוא "ו' באב התשפ"ה (31 ביולי 2025)";

(2) בסעיף 19ב לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971² (להלן – הפקודה), המובא בו –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) במקום "וכי לא ניתן לקיים את ההוראות לעניין שטח מחיה או את ההוראות לעניין זכאות למיטה" יבוא "וכי לא ניתן לקיים את ההוראות לעניין שטח מחיה, את ההוראות לעניין זכאות למיטה או את ההוראות לעניין החזקה בנפרד";

דברי הסבר

נוספים, חלקם הושלמו זה מכבר וחלקם נמצאים בשלבים שונים של תהליכי בינוי.

ואולם, בעת הזו, אין בפעולות המקודמות כדי לתת מענה לעלייה המשמעותית, המהירה והחדה במספר הכלואים לנוכח המעצרים הרבים בתקופת מלחמת "חרבות ברזל". כך כאמור לעיל, מתחילת המלחמה ועד ליום י' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024) גדלה מצבת הכלואים בלמעלה מ-6,800 כלואים סך הכול. עלייה משמעותית זו במספר הכלואים בתקופה כה קצרה הביאה למצב חירום כליאתי חריף, המצריך כאמור את המשך הארכת הוראת השעה ואת התאמת הדין לצורכי הכליאה הלאומיים בעת הזו, כדי לאפשר קליטת עצורים נוספים מגורמי הביטחון, עד להבשלתם של הפעולות והצעדים הנוספים האמורים.

בעקבות האמור לנוכח העלייה המשמעותית במספר הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, כמפורט לעיל, ובשים לב לכך שלהערכת גורמי הביטחון צפויים מעצרים נוספים בתקופה הקרובה, וכדי לאפשר לשירות בתי הסוהר לקלוט עצורים נוספים ובכך לתת מענה לגורמי הביטחון, מוצע במסגרת הצעת החוק להאריך את תוקפה של הוראת השעה עד יום ו' באב התשפ"ה (31 ביולי 2025).

לפסקאות (2) (א) ו-1 (א) (3) ו-1 (ב)

בשל צורכי הכליאה ונוכח הניסיון שהצטבר בתקופת יישום הוראת השעה עד כה, מוצע לפעול לקידום כמה תיקונים בהסדר כמפורט להלן:

בהוראות דין שונות קיימות הוראות לעניין הפרדה בין סוגי כלואים. כך, סעיף 8(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן – חוק המעצרים), קובע הוראות לעניין הפרדה בין עצורים לאסירים; בהתאם לסמכותו לפי סעיף 10(ב) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 (להלן – חוק הלב"חיים), התקין שר הביטחון את תקנות כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תנאי כליאה), התשס"ב-2002, שבמסגרתן נקבעה, בין השאר, בתקנה 2, הוראה לעניין הפרדתו של כלוא כהגדרתו בחוק הלב"חיים מאסירים שפוטים ומעצירים הממתינים למשפטם. נוסף על כך, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 3 לחוק סמכויות

במשך כל התקופה מתחילתה של מלחמת "חרבות ברזל" ועד עתה, לנוכח העלייה המשמעותית והמתמשכת במספר הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, הוארך תוקפה של הוראת השעה וכן תוקף ההכרזה על מצב חירום כליאתי שניתנה מכוחה, עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024). ההארכות של הוראת השעה נקבעו בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי) (תיקון), התשפ"ד-2024, מיום ח' בשבט התשפ"ד (18 בינואר 2024), ובחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי) (תיקון מס' 2), התשפ"ד-2024, מיום כ"א באייר התשפ"ד (29 במאי 2024).

בהתאם לנתונים המעודכנים שהתקבלו משירות בתי הסוהר, מצבת הכלואים במיתקני הכליאה מוסיפה לגדול, כך שמתחילת המלחמה ועד ליום י' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024) נוספו למעלה מ-6,800 כלואים סך הכול, ועמדה, נכון ליום י' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024) על 23,158 כלואים. העלייה המשמעותית במספר הכלואים בתקופת המלחמה חריגה גם ביחס למגמת העלייה במספר הכלואים שלה היינו עדים בשנתיים שקדמו לפרוץ המלחמה.

לפיכך, מוצע בהצעת חוק זו להאריך את תוקפה של הוראת השעה וכן לבצע כמה שינויים בה כפי שיפורט להלן.

סעיף 1 לפסקה (1)

כאמור לעיל, הוראת השעה נחקקה תחילה לתקופה קצרה כדי לאפשר לשירות בתי הסוהר לתת מענה, באופן חוקי, למעצרים הרבים המבוצעים לנוכח המצב המלחמתי והמשך קליטת כלואים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר. ואולם, כאמור, לנוכח המשך העלייה במספר הכלואים, הוארכה הוראת השעה עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024).

במקביל, המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר פעלו ופועלים כל העת לקידום צעדים ופעולות להגדלת מספר מקומות הכליאה ולהרחבת מרחב המחיה במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, הן מכוח החלטות הממשלה בנושא והן באמצעות צעדי בינוי של אלפי מקומות כליאה

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

(2) אחרי ההגדרה "דין" יבוא:

"ההוראות לעניין החזקה בנפרד" – הוראות שעניינן הפרדה בין סוגים שונים של אסירים שנקבעו לפי סעיפים אלה:

(1) סעיף 8(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996³;

(2) סעיף 10(ב) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002⁴;

(3) סעיף 3 לחוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים), התשל"ט-1979⁵;

(ב) בסעיף קטן (ד)1, אחרי "בסעיף קטן (ג)" יבוא "שלא יעלו על שלושה חודשים כל אחת";

(3) בסעיף 19א לפקודה המובא בו –

(א) בסעיף קטן (א), ברישה, אחרי "זכאות למיטה" יבוא "או להחזיקו בחריגה מההוראות לעניין החזקה בנפרד";

(ב) בסעיף קטן (ב)2, במקום "כי החריגה מההוראות לעניין שטח מחיה או מההוראות לעניין זכאות למיטה" יבוא "כי החריגה מההוראות לעניין שטח מחיה, מההוראות לעניין זכאות למיטה או מההוראות לעניין החזקה בנפרד";

ד ב ר י ה ס ב ר

מעשי מבחינת תנאי השיכון בבית הסוהר וככל שתנאי מקום המעצר מאפשרים זאת, לפי העניין.

למען הסר ספק, יובהר כי אסיר כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה הוא מי שנתון כדין במשמורת בית סוהר (לרבות עצורים, כלואים מכוח חוק הלב-חיים ועצירים המוחזקים מכוח חוק סמכויות לשעת חירום), שכן לתוספת של מספר רב של כלואים בשל מצב החירום יש השפעה רוחבית על כלל מיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר. כמו כן כתיקון משלים, מוצע לתקן את סעיף 19א(ב) ולהוסיף גם בו התייחסות להסדר המוצע לעניין החזקה בנפרד.

פסקה (2)(ב)

בשים לב לכך שלנוכח העלייה המשמעותית במספר הכלואים והצורך בהחזקתם תוך חריגה מההוראות הדין לעניין שטח מחיה ולעניין הלנה על מיטה, תוקף הוראת השעה ותוקף ההכרזה שמכוחה הוארכו באופן רציף מחודש אוקטובר 2023 ויש צורך בהארכתם גם בעת הזו, וכיוון שקידום בינוי מקומות הכליאה הנוספים מתבצע באופן מדורג וצפוי להימשך בתקופה הקרובה, מוצע לתקן את סעיף 19א(ד)1 ולקבוע כי הממשלה תהיה רשאית להאריך את ההכרזה לתקופות נוספות של עד 3 חודשים בכל פעם. יוזכר לצד זאת, שבהתאם לסעיף 19א(כ) לפקודה, אם יהיה שינוי במהלך תקופת ההכרזה, כך שיחדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה, יבטלו השר או הממשלה את ההכרזה.

שעת-חירום (מעצרים), התשל"ט-1979 (להלן – חוק סמכויות לשעת חירום), כנוסחו באותה העת, התקין שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט ושל ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, את תקנות סמכויות שעת-חירום (מעצרים) (תנאי החזקה במעצר מינהלי), התשמ"א-1981, אשר במסגרתן נקבעה, בין השאר בתקנה 2, הוראה לעניין החזקה בנפרד.

לנוכח העלייה המשמעותית של מספר הכלואים, כדי לאפשר את הגמישות הנדרשת בנוגע להסדרי החזקת הכלואים כאשר קיימת הכרזה על מצב חירום כליאתי, מוצע כי בעת קיומה של הכרזה על מצב חירום כליאתי, מנהל בית הסוהר יהיה רשאי, ככל שיידרש, להלין כלואים תוך חריגה מההוראות הדין האמורות גם לעניין החזקת כלואים בנפרד, וזאת נוסף על הסמכות שהוקנתה לו בהוראת השעה להלין אסיר בחריגה מההוראות לעניין שטח מחיה ובחריגה מההוראות לעניין זכאות למיטה. לפיכך מוצע לתקן את סעיף 19א(א) לפקודה המובא בהוראת השעה כך שבמקרים מסוימים יהיה ניתן להתגבר גם על הוראות לעניין החזקה בנפרד של אסירים.

בעניין זה יצוין כי בסעיף 10(ב) לפקודת בתי הסוהר ובסעיף 8(ב) לחוק המעצרים נקבעו הוראות נוספות לעניין הפרדה בין אוכלוסיות אסירים ועצורים, ואולם הסדרים אלה מאפשרים כבר כיום את הגמישות הנדרשת לשירות בתי הסוהר ביחס להחזקת כלואים, שכן ביחס להוראות אלה נקבע כי הפרדה בין אוכלוסיות תבוצע אם הדבר הוא

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

⁴ ס"ח התשס"ב, עמ' 588.

⁵ ס"ח התשל"ט, עמ' 76.

(ג) בסעיף קטן (ג), במקום "לשבועיים" יבוא "לחודש".

2. הכרזה שניתנה לפני תחילתו של חוק זה לפי סעיף 19 לפקודה בנוסחו בחוק העיקרי, הוראת מעבר מוארכת ותמשיך לעמוד בתוקפה עד יום ל' בשבט התשפ"ה (28 בפברואר 2025).

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (ג)(3)

בהתאם לסמכותה לפי סעיף 19(ד) לפקודה, ומסרה על כך הודעה לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת. ביום י"ד בחשוון התשפ"ה (5 בנובמבר 2024) אישרה הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת את הארכת ההכרזה.

לנוכח העלייה המשמעותית במספר הכלואים, ובשים לב לכך שמגמת העלייה עודנה נמשכת, וכדי לאפשר המשך קליטת עצורים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר ולתת מענה לגורמי הביטחון, יש צורך בהארכת תוקף ההכרזה על מצב חירום כליאתי לתקופה נוספת.

על כן, לצד הארכת הוראת השעה, מוצע להאריך גם את תוקפה של ההכרזה על מצב חירום כליאתי בחודשיים נוספים, קרי עד יום ל' בשבט התשפ"ה (28 בפברואר 2025). מצבת הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר תוסיף להיבחן ואם יהיה צורך בביצוע שינויים בהכרזה, הדבר יתקן בהתאם.

בהתאם להסדר הקיים כיום, נדרש למסור לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת אחת לשבועיים, וכל עוד ההכרזה על מצב חירום כליאתי עומדת בתוקפה, דיווח של השר לביטחון לאומי על צעדים נוספים הננקטים לצורך טיפול במצב החירום הכליאתי וכן דיווח נציב בתי הסוהר על הנתונים הנוגעים ליישום הסמכויות לפי ההסדר במיתקני הכליאה. כאמור לעיל, המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר פעלו ופועלים כל העת לקידום פעולות וצעדים להתמודדות עם מצב החירום הכליאתי. ואולם, כאמור, מדובר בפעולות וצעדים המקודמים בטווחי זמן שונים, כך שסטטוס יישומם, במרבית המקרים, אינו משתנה באופן משמעותי בפרק זמן של שבועיים. על כן, מוצע לרווח את פרקי הזמן להעברת הדיווחים שיועברו לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת כך שהם יועברו אחת לחודש.

סעיף 2 ביום י"ג בחשוון התשפ"ה (4 בנובמבר 2024) החליטה הממשלה להאריך את תוקפה של ההכרזה עד ליום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024)

